

Vertrag über die Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO

zwischen Kröger & Petersen Rechtsanwälte (Verantwortlicher)
und der Ostwestfalen IT-Service GmbH, Bielefeld (Auftragsverarbeiter)

§ 1 Gegenstand und Dauer

Der Auftragsverarbeiter betreibt für die Kanzlei die Server, die Datensicherung und das E-Mail-System. Der Vertrag gilt für die Dauer des Hauptvertrags vom 01.01.2024.

§ 2 Art der Daten und betroffene Personen

Mandantendaten, Daten von Gegnern und Zeugen, Beschäftigtendaten; darunter auch besondere Kategorien personenbezogener Daten nach Art. 9 DSGVO.

§ 3 Verschwiegenheit

Der Auftragsverarbeiter wird darauf hingewiesen, dass er an der beruflichen Schweigepflicht mitwirkt und sich bei unbefugter Offenbarung nach § 203 StGB strafbar machen kann. Er verpflichtet seine Mitarbeiter entsprechend (§ 43e BRAO).

§ 4 Technische und organisatorische Maßnahmen

Verschlüsselung der Daten bei Übertragung und Speicherung, Rechenzentrum in Deutschland, Zwei-Faktor-Anmeldung, tägliche Sicherung mit 30 Tagen Aufbewahrung, Protokollierung.

§ 5 Unterauftragsverarbeiter

Weitere Unterauftragsverarbeiter dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Kanzlei eingesetzt werden. Eine Verarbeitung außerhalb der EU ist ausgeschlossen.

§ 6 Meldung von Datenschutzverletzungen

Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten meldet der Auftragsverarbeiter unverzüglich, spätestens binnen 24 Stunden nach Bekanntwerden.